

**Landesverordnung
zur Änderung der Landesverordnung zu Mindestanforderungen nach
§ 8 Absatz 6 Stiftungsgesetz ^{*)}**

Vom 2. Oktober 2026

Aufgrund des § 8 Absatz 7 des Stiftungsgesetzes vom 30. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 279), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025/166; ber. 2025/186), verordnet das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport:

Artikel 1

Die Landesverordnung zu Mindestanforderungen nach § 8 Absatz 6 Stiftungsgesetz vom 15. Juli 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 678) wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst:

**„Landesverordnung zu Mindestanforderungen nach § 8 Absatz 7
Stiftungsgesetz (StiftGVO)“.**

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Ordnungsgemäße Jahresabrechnung

(1) Eine ordnungsgemäße Jahresabrechnung nach § 8 Absatz 1 des Stiftungsgesetzes (StiftG) vom 30. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 279), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025/166; ber. 2025/186), beinhaltet eine Vermögensübersicht und eine Einnahmen-Ausgaben-

^{*)} Ändert LVO vom 15. Juli 2024, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 401-5-1

Übersicht sowie einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks oder der Stiftungszwecke. § 8 Absatz 4 und 5 Stiftungsgesetz bleibt unberührt.

(2) Die Unterlagen können schriftlich oder elektronisch übersendet werden.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „gesamten“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird nach dem Wort „zwingend“ das Wort „rechnerisch“ eingefügt.

bb) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„Das monetäre Vermögen ist durch geeignete Nachweise wie beispielsweise Konto- oder Depotauszüge zu belegen, wenn diese nicht nach § 6 Absatz 1 entbehrlich sind. Ist im Stiftungsgeschäft oder in der Stiftungssatzung keine abweichende Regelung getroffen, ist das Grundstockvermögen nominal ungeschmälert zu erhalten.“

4. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3 Einnahmen-Ausgaben-Übersicht

In entsprechender Anwendung von § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Stiftung gegenüberzustellen, sodass der Gewinn oder der Verlust ersichtlich wird. Alternativ ist die Vorlage einer Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung zulässig. Die Verwaltungs- und Geschäftskosten einer Stiftung sind in der Regel separat aufzuführen. Zu diesen zählen beispielsweise Depotkosten, Entschädigung der Organmitglieder, Versicherungsbeiträge oder Reise-, Porto- und Telefonkosten. Auf die Aufschlüsselung und den Nachweis der Verwaltungs- und Geschäftskosten soll verzichtet werden, soweit die Gesamtsumme der Verwaltungs- und Geschäftskosten weniger als 5% der Gesamtausgaben beträgt oder die Gesamtsumme der Verwaltungs- und Geschäftskosten weniger als 1.000 EUR betragen.“

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden die Wörter „Alle geförderten“ durch das Wort „Geförderte“ ersetzt und das Wort „jeweiligen“ gestrichen.

b) In Satz 5 wird das Wort „etwaige“ gestrichen.

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird gestrichen.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Sitzungsniederschrift zu der Sitzung, in der der Beschluss über die Jahresabrechnung gefasst wurde, ist der Stiftungsaufsicht zusammen mit der Jahresabrechnung vorzulegen.“

7. § 6 Verpflichtung zur Vorlage eines Prüfberichtes wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die Angabe „§ 6 Prüfbericht nach § 8 Absatz 2 Stiftungsgesetz“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Soweit in der Stiftungssatzung die Pflicht zur Vorlage eines Prüfberichts gemäß § 8 Absatz 2 Stiftungsgesetz geregelt ist, bedarf es keines gesonderten Nachweises über das Vermögen.“

c) Absatz 2 wird gestrichen.

d) Absatz 3 wird zu Absatz 2 und Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „schriftliche“ wird gestrichen.

bb) Die Wörter „des Jahresabschlusses“ werden ersetzt durch die Wörter „der Jahresabrechnung“.

8. § 6 Übergangsregelung wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die Angabe „§ 7 Übergangsregelung“ ersetzt.

b) Im Wortlaut wird die Angabe „2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

9. Der bisherige § 7 wird zu § 8.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Oktober 2026

Magdalena Finke
Ministerin
für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport